

SCCV MUSKA

Société Civile de Construction Vente

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (C.C.A.P.)

OPÉRATION RÉSIDENTE MUSKA

Avenue de la Marjolaine — 34110 FRONTIGNAN

Marché de travaux tous corps d'état (TCE)

Marché alloti par lots techniques séparés

Prix global et forfaitaire

Régime de droit privé — Norme NF P03-001 (édition d'octobre 2017)

SOMMAIRE

- Article 1 — Objet du marché et dispositions générales
- Article 2 — Pièces constitutives du marché
- Article 3 — Intervenants à l'opération
- Article 4 — Allotissement et description des lots
- Article 5 — Prix du marché
- Article 6 — Modalités de règlement
- Article 7 — Délais d'exécution et planning
- Article 8 — Pénalités et primes
- Article 9 — Garanties financières et retenue de garantie
- Article 10 — Assurances
- Article 11 — Sécurité, protection de la santé et conditions de travail
- Article 12 — Sous-traitance
- Article 13 — Réception des travaux
- Article 14 — Garanties légales
- Article 15 — Résiliation
- Article 16 — Litiges et droit applicable
- Article 17 — Clauses environnementales et développement durable
- Article 18 — Clause BIM (Building Information Modeling)
- Article 19 — Clause d'insertion sociale
- Article 20 — Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)
- Article 21 — Dispositions diverses

ARTICLE 1 — OBJET DU MARCHÉ ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.1 — Objet

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (ci-après « CCAP ») a pour objet de définir les conditions administratives et financières d'exécution des travaux nécessaires à la construction de la Résidence Muska, opération de promotion immobilière développée par la SCCV Muska (ci-après « le Maître d'Ouvrage »).

L'opération porte sur la construction de soixante-neuf (69) logements en mixité de financement (30 logements en accession libre, 13 logements en accession aidée PSLA/BRS et 26 logements locatifs sociaux destinés à Hérault Habitat dans le cadre d'un contrat de Vente en l'État Futur d'Achèvement) ainsi que de deux (2) cellules commerciales ERP de catégorie 5, type L, en pied d'immeuble, répartis sur deux (2) bâtiments en R+2.

1.2 — Localisation

Les travaux sont à exécuter sur le terrain d'assiette suivant :

Adresse : Avenue de la Marjolaine, 34110 FRONTIGNAN

Référence cadastrale : parcelle CL-0567

Superficie : 7 582 m²

Zonage PLU : zone UB

1.3 — Régime juridique

Le présent marché est un marché privé de travaux conclu entre personnes morales de droit privé. Il est soumis aux dispositions :

— Du Code civil, et notamment de ses articles 1779 et suivants, 1787 et suivants relatifs au louage d'ouvrage, ainsi que des articles 1792 et suivants relatifs aux garanties légales ;

— Du Code de la construction et de l'habitation ;

— De la norme NF P03-001 (édition d'octobre 2017) — Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés privés de travaux faisant l'objet de contrats conclus entre maîtres d'ouvrage et entrepreneurs (ci-après « NF P03-001 ») ;

— Des autres lois, règlements, décrets, arrêtés, normes et DTU en vigueur à la date de signature du marché.

Le présent CCAP déroge expressément à la norme NF P03-001 sur les points qu'il vise nominativement. En l'absence de dérogation expresse, les stipulations de la NF P03-001 s'appliquent intégralement.

1.4 — Caractéristiques générales de l'opération

Caractéristique	Description
Nature	Construction neuve d'un ensemble immobilier mixte
Programme	69 logements + 2 cellules commerciales ERP cat. 5 type U
Bâtiments	2 bâtiments en R+2
Réglementation thermique	RE 2020
Accessibilité	Conforme à la réglementation PMR en vigueur
Zone de risque	PPRI (Plan de Prévention du Risque Inondation) — Retrait-gonflement des argiles
Zone sismique	Zone 2 (sismicité faible) — Eurocode 8
Budget prévisionnel travaux	Environ 14,5 M€ HT
Livraison prévisionnelle	4ème trimestre 2027

ARTICLE 2 — PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ

2.1 — Pièces particulières

Les pièces contractuelles du marché, par ordre de priorité décroissante en cas de contradiction, sont les suivantes :

- 1° L'acte d'engagement (AE) signé par les parties et ses annexes éventuelles ;
- 2° Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
- 3° Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) propre au lot ;
- 4° Le Cahier des Charges (CDC) propre au segment (Libre, Social/Abordable) ;
- 5° La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) propre au lot, signée par l'Entrepreneur ;
- 6° Le calendrier détaillé d'exécution des travaux établi par le maître d'œuvre d'exécution et accepté par l'Entrepreneur ;
- 7° Les plans, coupes, élévations et notices techniques visés par le maître d'œuvre, énumérés dans le bordereau des pièces graphiques ;
- 8° Le Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS) établi par le Coordonnateur SPS ;
- 9° Le rapport initial du Contrôleur Technique et la notice de sécurité ;
- 10° Le rapport d'étude de sols (mission G2 PRO) ;
- 11° Le permis de construire et ses prescriptions.

2.2 — Pièces générales

- La norme NF P03-001 (édition d'octobre 2017) ;
- Les Documents Techniques Unifiés (DTU) et normes françaises et européennes en vigueur applicables aux ouvrages concernés ;
- Les Avis Techniques (ATec), Documents Techniques d'Application (DTA) et Appréciations Techniques d'Expérimentation (ATEX) en cours de validité ;
- Les règles professionnelles et recommandations des organismes techniques compétents (CSTB, AQC notamment).

L'Entrepreneur est réputé connaître l'ensemble de ces documents. Il ne pourra se prévaloir d'aucune ignorance ni d'aucune omission pour réclamer une quelconque modification du prix ou du délai.

ARTICLE 3 — INTERVENANTS À L'OPÉRATION

3.1 — Maître d'Ouvrage

SCCV MUSKA, société civile de construction vente, dont le siège social est situé à Montpellier, 34000 représentée par son gérant en exercice.

La SCCV est constituée à l'initiative de la SAS TerraOccitana et de ses partenaires.

3.2 — Maîtrise d'œuvre

La maîtrise d'œuvre de conception et d'exécution est confiée au Cabinet B2BA, représenté par Madame Pauline BARBAT, architecte DPLG, titulaire d'une mission complète couvrant les éléments de mission suivants : ESQ, APS, APD, PRO, ACT, VISA, DET, AOR, tels que définis au contrat de maîtrise d'œuvre.

3.3 — Bureaux d'études et intervenants techniques

- Bureau d'études structures : TECHNIB (Montpellier)
- Bureau d'études fluides et thermique (RE 2020) : ALTEREA (Présence nationale)
- Bureau d'études acoustique : VENATHEC (Présence nationale)
- Économiste de la construction : Hupsoo (Montpellier)

3.4 — Contrôle technique

Une mission de contrôle technique est confiée à un organisme agréé conformément à l'article L. 111-23 du Code de la construction et de l'habitation. Les missions souscrites comprennent au minimum les missions L (solidité des ouvrages), S (sécurité des personnes), Hand (accessibilité PMR), Th (thermique RE 2020), Ph (acoustique), F (fonctionnement des installations), ainsi que les missions liées au risque sismique et à la prise en compte du PPRI.

3.5 — Coordination SPS

Compte tenu de l'effectif prévisionnel et du nombre d'entreprises intervenantes, l'opération relève de la 1ère catégorie au sens du Code du travail. Une mission de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (CSPS) est confiée à un coordonnateur compétent, qui établit le PGCSPPS et tient le registre-journal de coordination.

3.6 — Pilotage, ordonnancement et coordination (OPC)

Une mission OPC est mise en place et confiée soit au maître d'œuvre, soit à un OPC indépendant. L'OPC établit et tient à jour le calendrier détaillé d'exécution, anime les réunions de chantier et diffuse les comptes rendus.

ARTICLE 4 — ALLOTISSEMENT ET DESCRIPTION DES LOTS

Le marché est passé en lots séparés. Chaque Entrepreneur titulaire d'un lot signe un marché distinct avec le Maître d'Ouvrage. Aucune solidarité n'est instituée entre les titulaires des différents lots, sauf stipulation contraire expresse.

L'allotissement prévisionnel est le suivant :

Lot	Désignation
01	Terrassements généraux — VRD
02	Gros œuvre — Maçonnerie — Aménagements extérieurs
03	Revêtements de sols durs et souples — Faïences
04	Plâtrerie — Doublages — Faux plafonds
05	Façades — Isolation thermique par l'extérieur (ITE)
06	Menuiseries extérieures aluminium et occultations
07	Serrurerie — Métallerie — Garde-corps
08	Menuiseries intérieures bois
09	Plomberie — Sanitaires
10	Chauffage — Ventilation — Climatisation (CVC)
11	Électricité courants forts et courants faibles
12	Ascenseurs
13	Peintures intérieures — Revêtements muraux
14	Aménagements extérieurs — Espaces verts
15	Équipements ERP des cellules commerciales (RIA, DAAF, signalétique de sécurité)

Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit de modifier la consistance ou le périmètre de chaque lot, ainsi que d'en regrouper ou d'en scinder, sans que les Entrepreneurs ne puissent prétendre à une quelconque indemnité de ce chef.

ARTICLE 5 — PRIX DU MARCHÉ

5.1 — Caractère du prix

Le prix du marché est global et forfaitaire. Il rémunère intégralement l'Entrepreneur de l'ensemble des prestations objet du marché, telles que définies aux pièces contractuelles, jusqu'à la levée des réserves émises lors de la réception.

L'Entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance du site, du programme, des contraintes d'exécution, des accès, des sujétions liées au PPRI et au phénomène de retrait-gonflement des argiles, ainsi que de l'ensemble des pièces du marché.

5.2 — Révision des prix

Compte tenu de la durée prévisionnelle du chantier (trente-trois mois), les prix sont révisibles. La révision s'effectue mensuellement, à compter du douzième (12ème) mois suivant la date de remise des offres, par application de la formule paramétrique suivante :

$$P = P_0 \times [0,15 + 0,85 \times (BT / BT_0)]$$

Où :

- P = prix révisé ;
- P₀ = prix initial du marché ;
- BT = valeur de l'indice BT applicable au lot concerné à la date de révision ;
- BT₀ = valeur de l'indice BT applicable au lot concerné au mois de remise des offres (mois M₀).

La part fixe de quinze pour cent (15 %) représente la part non révisable (marge et frais généraux). Les indices de référence applicables à chaque lot sont précisés à l'acte d'engagement (BT01, BT06, BT07, BT26, BT34, BT38, BT40, BT41, BT46, BT49, BT52, BT53 selon la nature des travaux).

En cas de disparition d'un indice, l'indice de remplacement retenu par l'INSEE lui est substitué de plein droit.

5.3 — Contenu du prix

Le prix forfaitaire comprend notamment :

- La fourniture, le transport et la mise en œuvre de l'ensemble des matériaux, matériels et équipements ;
- Le compte prorata, dont la gestion est confiée à l'Entrepreneur du lot Gros œuvre, sauf désignation contraire ;
- Les installations de chantier propres à l'Entrepreneur, l'amenée et le repli de son matériel ;
- Les essais, contrôles, autocontrôles et épreuves prévus aux DTU et au CCTP ;
- Les frais d'établissement des plans d'exécution et de synthèse propres à son lot ;
- L'évacuation, le tri et la valorisation des déchets de chantier conformément à la réglementation en vigueur et à l'article 17 du présent CCAP ;

- Les nettoyages de fin de chantier et la remise en état des ouvrages éventuellement dégradés ;
- L'ensemble des frais généraux, charges, taxes, marges et bénéfices de l'Entrepreneur.

5.4 — Travaux modificatifs

Toute modification, suppression ou prestation supplémentaire ne peut être exécutée qu'après émission d'un ordre de service écrit du Maître d'Ouvrage, après devis contradictoire accepté par les parties et signature d'un avenant. Toute prestation exécutée sans ordre de service préalable demeure aux frais et risques exclusifs de l'Entrepreneur.

La rémunération des travaux modificatifs s'effectue sur la base des prix unitaires de la DPGF du lot concerné. À défaut, sur la base de prix nouveaux convenus de gré à gré, à défaut encore, par référence aux séries de prix de la profession (Batiprix ou équivalent) avec application du coefficient de l'Entrepreneur.

5.5 — TVA

Les prix sont exprimés hors taxes (HT). La TVA est appliquée au taux légal en vigueur à la date d'exigibilité. Pour les logements locatifs sociaux livrés à Hérault Habitat dans le cadre d'un contrat de VEFA, le taux réduit applicable est appliqué sous la responsabilité du Maître d'Ouvrage, sur la base des attestations fournies par l'acquéreur.

ARTICLE 6 — MODALITÉS DE RÈGLEMENT

6.1 — Acompte mensuel à valoir

Les paiements sont effectués sous forme d'acomptes mensuels à valoir sur le règlement définitif du marché, conformément aux articles 19 et suivants de la NF P03-001.

Avant le 25 de chaque mois, l'Entrepreneur transmet au maître d'œuvre une situation des travaux exécutés depuis l'origine, valorisée selon la décomposition du prix global et forfaitaire. Le maître d'œuvre dispose d'un délai de quinze (15) jours pour vérifier et établir l'état d'acompte qu'il transmet au Maître d'Ouvrage.

6.2 — Délai de paiement

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le délai de paiement est fixé à quarante-cinq (45) jours fin de mois à compter de la date de réception de la facture par le Maître d'Ouvrage, sans pouvoir excéder soixante (60) jours nets à compter de la date d'émission de la facture, conformément à l'article L. 441-10 du Code de commerce. La facture ne peut être émise par l'Entrepreneur qu'après validation de la situation par le maître d'œuvre.

6.3 — Pénalités de retard de paiement

En cas de retard de paiement, des pénalités sont dues de plein droit, calculées au taux de la BCE majoré de dix (10) points. Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de quarante (40) euros est également due.

6.4 — Décompte général et définitif

Le décompte général et définitif est établi par le maître d'œuvre dans les conditions et délais prévus par la NF P03-001. Sa notification rend exigible le solde du marché, sous réserve de la levée des réserves de réception et de la libération de la retenue de garantie.

6.5 — Avance forfaitaire

Aucune avance forfaitaire n'est versée, sauf stipulation contraire portée à l'acte d'engagement, et sous réserve de la production préalable d'une garantie à première demande émise par un établissement financier de premier rang couvrant l'intégralité du montant de l'avance.

ARTICLE 7 — DÉLAIS D'EXÉCUTION ET PLANNING

7.1 — Délai global

Le délai global d'exécution de l'ensemble des travaux, à compter de l'ordre de service de démarrage notifié au lot Terrassements — VRD, est fixé à trente-trois (33) mois, période de préparation incluse, en vue d'une livraison au quatrième trimestre 2027.

7.2 — Période de préparation

Une période de préparation de deux (2) mois précède le démarrage effectif des travaux. Pendant cette période, l'Entrepreneur établit ses plans d'exécution, ses notes de calcul, ses fiches techniques de matériaux et participe aux réunions de synthèse organisées par le maître d'œuvre.

7.3 — Calendrier détaillé d'exécution

Le calendrier détaillé d'exécution établi par l'OPC, et accepté par chacun des Entrepreneurs, fixe les délais partiels propres à chaque lot ainsi que les jalons contractuels. Ces délais partiels et jalons ont valeur contractuelle et leur non-respect entraîne l'application des pénalités prévues à l'article 8.

Les jalons contractuels principaux sont les suivants :

Jalon	Délai indicatif
Achèvement des terrassements et fondations	Mois M+5
Mise hors d'eau (toiture étanchée)	Mois M+14
Mise hors d'air (menuiseries extérieures posées)	Mois M+18
Achèvement des équipements techniques (CVC, électricité)	Mois M+28
Pré-réception / OPR	Mois M+31
Livraison	Mois M+33

7.4 — Intempéries

Les journées d'intempéries au sens de l'article L. 5424-8 du Code du travail, dûment constatées et déclarées par l'Entrepreneur, peuvent ouvrir droit à prolongation du délai d'exécution, après accord du maître d'œuvre, sans indemnité d'aucune sorte.

La procédure de constatation est la suivante : l'Entrepreneur notifie au maître d'œuvre, dans les quarante-huit (48) heures, chaque journée d'intempéries empêchant l'exécution des travaux, en précisant la nature de l'intempérie et les lots affectés. Le maître d'œuvre procède à la vérification contradictoire dans les cinq (5) jours ouvrés. Seules les journées validées par le maître d'œuvre ouvrent droit à prolongation.

Les arrêts de chantier liés aux intempéries donnent lieu à indemnisation par la Caisse Intempéries BTP dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 8 — PÉNALITÉS ET PRIMES

8.1 — Pénalités de retard

En cas de dépassement du délai global ou des délais partiels figurant au calendrier détaillé d'exécution, l'Entrepreneur encourt une pénalité de retard, sans mise en demeure préalable, fixée à un millième (1/1 000) du montant du marché toutes taxes comprises par jour calendaire de retard.

Le plafond cumulé des pénalités est fixé à cinq pour cent (5 %) du montant du marché TTC. Au-delà de ce plafond, le Maître d'Ouvrage peut, sans préjudice du recouvrement des pénalités acquises, prononcer la résiliation du marché aux torts exclusifs de l'Entrepreneur dans les conditions de l'article 15.

8.2 — Prime d'avance

En cas de livraison anticipée par rapport au délai global contractuel, et sous réserve d'une réception sans réserve ou avec réserves mineures ne faisant pas obstacle à la mise en exploitation de l'ouvrage, l'Entrepreneur bénéficie d'une prime d'avance fixée à un cinq-centième (1/500) du montant de son marché HT par jour calendaire d'avance, plafonnée à trois pour cent (3 %) du montant du marché HT.

8.3 — Pénalités pour absence aux rendez-vous de chantier

Toute absence non justifiée de l'Entrepreneur ou de son représentant qualifié à une réunion de chantier hebdomadaire entraîne l'application d'une pénalité forfaitaire de trois cents (300) euros par absence.

8.4 — Pénalités pour défaut de nettoyage

En cas de manquement aux obligations de nettoyage et d'évacuation des déchets, après mise en demeure restée infructueuse pendant quarante-huit (48) heures, le Maître d'Ouvrage peut faire procéder au nettoyage par une entreprise tierce aux frais de l'Entrepreneur défaillant, majorés d'une pénalité forfaitaire de cinq cents (500) euros.

8.5 — Pénalités pour non-respect des consignes SPS

Toute infraction aux prescriptions du PGCSPPS ou aux consignes du Coordonnateur SPS entraîne l'application d'une pénalité de cinq cents (500) euros par infraction constatée, sans préjudice de la responsabilité de l'Entrepreneur en cas d'accident.

8.6 — Pénalités pour défaut de remise du DOE

En cas de non-remise du Dossier des Ouvrages Exécutés dans les délais prévus à l'article 20 du présent CCAP, une pénalité de deux cents (200) euros par jour calendaire de retard est appliquée, dans la limite de cinq pour cent (5 %) du montant du marché HT du lot concerné.

ARTICLE 9 — GARANTIES FINANCIÈRES ET RETENUE DE GARANTIE

9.1 — Retenue de garantie

Conformément à la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, une retenue de garantie de cinq pour cent (5 %) est opérée sur le montant des acomptes mensuels en garantie de l'exécution des travaux et de la levée des réserves de réception.

9.2 — Substitution par caution bancaire

L'Entrepreneur peut substituer à la retenue de garantie une caution personnelle et solidaire émise par un établissement financier figurant sur la liste arrêtée par le Ministre chargé de l'Économie. La caution doit être conforme au modèle annexé à la loi du 16 juillet 1971 et remise au Maître d'Ouvrage avant le premier paiement.

9.3 — Libération

La retenue de garantie ou la caution est libérée à l'expiration d'un délai d'un (1) an à compter de la réception, sous réserve de la levée intégrale des réserves de réception. À défaut, la libération intervient à la levée effective des réserves.

ARTICLE 10 — ASSURANCES

10.1 — Assurances de l'Entrepreneur

Avant tout commencement d'exécution, l'Entrepreneur justifie auprès du Maître d'Ouvrage de la souscription des polices d'assurance suivantes :

- Une assurance de responsabilité civile professionnelle et d'exploitation (RCP) couvrant les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers ;
- Une assurance de responsabilité civile décennale conforme aux articles 1792 et suivants du Code civil et à l'article L. 241-1 du Code des assurances, couvrant l'intégralité des activités exercées au titre du marché ;
- Une assurance de responsabilité civile pour dommages aux ouvrages avant réception et de bon fonctionnement (biennale).

L'Entrepreneur produit, à la signature du marché puis à chaque renouvellement annuel, une attestation d'assurance précisant le montant des garanties, les activités couvertes et leur période de validité. À défaut de production des attestations, les paiements sont suspendus.

10.2 — Assurances du Maître d'Ouvrage

Le Maître d'Ouvrage souscrit, conformément aux articles L. 242-1 et L. 242-2 du Code des assurances :

- Une assurance Dommages-Ouvrage (DO), prenant effet à l'expiration de la garantie de parfait achèvement ;
- Une assurance de Constructeur Non Réalisateur (CNR).

10.3 — Assurance Tous Risques Chantier (TRC)

Le Maître d'Ouvrage souscrit une police d'assurance Tous Risques Chantier (TRC) couvrant les dommages matériels affectant l'ouvrage en cours de construction, de la date de début des travaux jusqu'à la réception. Les franchises applicables sont à la charge de l'Entrepreneur responsable du sinistre.

ARTICLE 11 — SÉCURITÉ, PROTECTION DE LA SANTÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL

L'Entrepreneur respecte l'ensemble des dispositions du Code du travail, notamment celles de la quatrième partie relative à la santé et à la sécurité au travail, ainsi que les prescriptions du PGCSPS établi par le Coordonnateur SPS.

Avant tout commencement d'exécution, l'Entrepreneur transmet au Coordonnateur SPS son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) propre à son lot.

11.1 — Travail dissimulé

Conformément aux articles L. 8221-1 et suivants du Code du travail, l'Entrepreneur produit, à la signature du marché puis tous les six (6) mois jusqu'à la fin de l'exécution, l'ensemble des attestations de vigilance et documents prévus à l'article D. 8222-5 du Code du travail.

À défaut de production de ces documents, le Maître d'Ouvrage suspend les paiements jusqu'à régularisation, sans que cette suspension puisse ouvrir droit à indemnité ni à prolongation du délai d'exécution.

11.2 — Détachement de salariés

L'Entrepreneur ayant recours à des salariés détachés respecte les obligations déclaratives prévues aux articles L. 1262-1 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 12 — SOUS-TRAITANCE

La sous-traitance est régie par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

Tout sous-traitant doit être préalablement accepté par le Maître d'Ouvrage et ses conditions de paiement agréées. À cet effet, l'Entrepreneur transmet une demande d'agrément accompagnée de l'ensemble des pièces justifiant de la qualification, de la régularité administrative et de la couverture en assurance du sous-traitant pressenti.

Le sous-traitant accepté et agréé bénéficie d'une action en paiement direct dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1975.

L'Entrepreneur fournit à chaque sous-traitant une caution personnelle et solidaire d'un établissement financier ou délègue le Maître d'Ouvrage à hauteur du marché de sous-traitance, conformément à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975.

ARTICLE 13 — RÉCEPTION DES TRAVAUX

13.1 — Opérations préalables à la réception

Lorsque l'Entrepreneur estime ses travaux achevés, il en informe le maître d'œuvre par lettre recommandée avec accusé de réception. Le maître d'œuvre organise dans un délai de vingt (20) jours les opérations préalables à la réception (OPR) en présence de l'Entrepreneur, du Maître d'Ouvrage et du Contrôleur Technique.

13.2 — Réception

La réception est l'acte par lequel le Maître d'Ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves, conformément à l'article 1792-6 du Code civil. Elle est prononcée par procès-verbal contradictoire.

Pour les cellules commerciales relevant du régime ERP de catégorie 5, type U, la réception ne peut être prononcée qu'après production de l'attestation de conformité aux règles d'accessibilité, après visite favorable de la commission de sécurité compétente lorsqu'elle est requise, et après dépôt du formulaire CERFA n° 13824*06 par le Maître d'Ouvrage ou, le cas échéant, par le futur exploitant dans le cadre d'une convention spécifique.

13.3 — Levée des réserves

Les réserves émises lors de la réception doivent être levées dans le délai imparti par le procès-verbal, qui ne peut excéder quatre-vingt-dix (90) jours sauf accord exprès du Maître d'Ouvrage. À défaut, le Maître d'Ouvrage peut, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze (15) jours, faire exécuter les travaux nécessaires aux frais et risques de l'Entrepreneur défaillant.

ARTICLE 14 — GARANTIES LÉGALES

L'Entrepreneur est tenu, pour les travaux relevant de son lot :

- De la garantie de parfait achèvement d'une durée d'un (1) an à compter de la réception, prévue à l'article 1792-6 du Code civil ;
- De la garantie de bon fonctionnement (biennale) d'une durée de deux (2) ans à compter de la réception, prévue à l'article 1792-3 du Code civil, applicable aux éléments d'équipement dissociables ;
- De la garantie décennale prévue aux articles 1792 et 1792-2 du Code civil, d'une durée de dix (10) ans à compter de la réception, couvrant les dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, ainsi que les dommages affectant les éléments d'équipement indissociables.

ARTICLE 15 — RÉSILIATION

15.1 — Résiliation aux torts de l'Entrepreneur

En cas de manquement grave de l'Entrepreneur à ses obligations contractuelles, et notamment en cas d'abandon de chantier, de retard supérieur à celui ouvrant droit au plafond de pénalités, de défaut de production des attestations sociales et fiscales, ou de non-respect répété des consignes de sécurité, le Maître d'Ouvrage peut, après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée infructueuse pendant quinze (15) jours, prononcer la résiliation du marché aux torts exclusifs de l'Entrepreneur.

La résiliation aux torts de l'Entrepreneur entraîne, outre l'application des pénalités acquises, la mise à sa charge du surcoût constaté pour l'achèvement des travaux par une entreprise tierce, ainsi que de tous frais accessoires.

15.2 — Résiliation pour redressement ou liquidation judiciaire

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'Entrepreneur, le marché est poursuivi ou résilié dans les conditions prévues par les articles L. 622-13 et L. 641-11-1 du Code de commerce.

15.3 — Résiliation du fait du Maître d'Ouvrage

Le Maître d'Ouvrage se réserve la faculté de résilier le marché à tout moment, pour tout motif d'intérêt légitime, moyennant indemnisation de l'Entrepreneur dans les conditions prévues par la NF P03-001.

ARTICLE 16 — LITIGES ET DROIT APPLICABLE

16.1 — Tentative de conciliation

Tout différend né de l'interprétation ou de l'exécution du marché fait l'objet, préalablement à toute action contentieuse, d'une tentative de conciliation entre les parties, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans les conditions prévues par la NF P03-001.

16.2 — Médiation

À défaut de conciliation dans un délai d'un (1) mois, les parties peuvent recourir à une médiation conventionnelle, confiée à un médiateur agréé désigné d'un commun accord. La durée de la médiation ne peut excéder trois (3) mois, sauf prorogation acceptée par les deux parties.

16.3 — Compétence juridictionnelle

À défaut de règlement amiable dans un délai de deux (2) mois à compter de la première notification écrite du différend, les litiges relèvent de la compétence exclusive du Tribunal Judiciaire de Montpellier, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie.

16.4 — Droit applicable

Le présent marché est soumis au droit français.

ARTICLE 17 — CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

17.1 — Gestion des déchets de chantier

L'Entrepreneur est tenu de respecter les obligations de tri, de traçabilité et de valorisation des déchets de chantier conformément à la réglementation en vigueur, et notamment au décret n° 2021-321 du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments.

L'Entrepreneur met en place un tri sélectif sur site portant au minimum sur les catégories suivantes : déchets inertes, déchets non dangereux non inertes, déchets dangereux, bois, métaux, plâtre.

L'Entrepreneur établit et tient à jour les bordereaux de suivi des déchets (BSD) pour les déchets dangereux et les bordereaux de dépôt pour les déchets inertes. Il transmet au Maître d'Ouvrage, à la réception, un registre récapitulatif de l'ensemble des déchets produits, triés, transportés et valorisés.

17.2 — Réduction des nuisances de chantier

L'Entrepreneur s'engage à limiter les nuisances générées par le chantier, notamment :

- Respect des horaires de chantier fixés par l'arrêté municipal en vigueur ;
- Limitation des émissions de poussières (arrosage des pistes, bâchage des stockages) ;
- Limitation des nuisances sonores (matériels conformes aux normes européennes d'émission sonore) ;
- Propreté des voies publiques aux abords du chantier.

17.3 — Performance environnementale

L'opération s'inscrit dans le cadre de la RE 2020. L'Entrepreneur veille à la mise en œuvre de matériaux et de procédés conformes aux objectifs de performance énergétique et environnementale définis au CCTP et au CDC de chaque segment.

ARTICLE 18 — CLAUSE BIM (BUILDING INFORMATION MODELING)

18.1 — Obligation de contribution à la maquette numérique

L'Entrepreneur s'engage à contribuer à la maquette numérique BIM du projet, conformément au protocole BIM établi par le Maître d'Ouvrage et joint au dossier de consultation.

Le niveau de développement (LOD) attendu est le suivant :

- LOD 300 en phase EXE (géométrie précise, matériaux identifiés) ;
- LOD 400 en phase synthèse/chantier (éléments fabriqués, réservations définitives) ;
- LOD 500 pour le DOE numérique (maquette conforme à l'ouvrage réalisé).

18.2 — Formats d'échange

Les échanges de données BIM s'effectuent aux formats ouverts IFC (Industry Foundation Classes) et BCF (BIM Collaboration Format). L'Entrepreneur utilise un logiciel certifié compatible IFC 2x3 ou IFC4.

18.3 — Livraison du DOE numérique

L'Entrepreneur remet, dans le cadre du DOE prévu à l'article 20, la contribution BIM de son lot au format IFC, intégrée à la maquette de synthèse, reflétant fidèlement l'ouvrage tel qu'exécuté.

ARTICLE 19 — CLAUSE D'INSERTION SOCIALE

19.1 — Objet

Dans le cadre du partenariat avec Hérault Habitat pour la réalisation des vingt-six (26) logements locatifs sociaux, et conformément à la convention d'insertion sociale conclue entre le Maître d'Ouvrage et Hérault Habitat, l'Entrepreneur s'engage à réserver une part de ses heures de travail à des actions d'insertion professionnelle.

19.2 — Volume d'heures d'insertion

Le volume minimal d'heures d'insertion est fixé à cinq pour cent (5 %) du nombre total d'heures travaillées sur le chantier, soit un ratio indicatif d'une (1) heure d'insertion pour mille (1 000) euros HT de travaux.

Note : ces seuils sont donnés à titre indicatif et seront confirmés après validation de la convention d'insertion avec Hérault Habitat (contact : Lola / Clarisse).

19.3 — Modalités d'exécution

Les heures d'insertion peuvent être réalisées sous les formes suivantes :

- Embauche directe de personnes éloignées de l'emploi (demandeurs d'emploi de longue durée, bénéficiaires du RSA, jeunes de moins de 26 ans sans qualification) ;
- Sous-traitance ou cotraitance avec une entreprise d'insertion (EI, ETTI, ESAT, EA) ;
- Accueil de stagiaires de la formation professionnelle.

L'Entrepreneur transmet trimestriellement au Maître d'Ouvrage un état récapitulatif des heures d'insertion réalisées, accompagné des justificatifs correspondants.

19.4 — Pénalité en cas de non-respect

En cas de non-atteinte de l'objectif d'heures d'insertion à la réception des travaux, et sauf justification acceptée par le Maître d'Ouvrage, une pénalité forfaitaire égale au SMIC horaire brut en vigueur par heure non réalisée est appliquée.

ARTICLE 20 — DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS (DOE)

20.1 — Obligation de remise

L'Entrepreneur est tenu de remettre au maître d'œuvre, au plus tard un (1) mois avant la date prévisionnelle de réception, le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) propre à son lot, en trois (3) exemplaires papier et un (1) exemplaire numérique (format PDF et natif).

20.2 — Contenu du DOE

Le DOE comprend au minimum :

- Les plans d'exécution conformément à l'ouvrage réalisé (plans de recollement) ;
- Les notices d'entretien et de maintenance des équipements installés ;
- Les fiches techniques des matériaux et produits mis en œuvre ;
- Les procès-verbaux d'essais et de contrôles (y compris essais acoustiques COFRAC le cas échéant) ;
- Les attestations de conformité et certificats (Qualibat, ACERMI, marquage CE, etc.) ;
- Les garanties constructeur et contrats de maintenance applicables ;
- La contribution BIM au format IFC conformément à l'article 18.

20.3 — Sanction en cas de non-remise

La non-remise du DOE ou sa remise incomplète constitue un motif légitime de refus de libération de la retenue de garantie et entraîne l'application des pénalités prévues à l'article 8.6 du présent CCAP.

ARTICLE 21 — DISPOSITIONS DIVERSES

21.1 — Domiciliation

Pour l'exécution du présent marché, les parties font élection de domicile aux adresses figurant à l'acte d'engagement.

21.2 — Confidentialité

L'Entrepreneur s'engage à respecter une stricte confidentialité sur l'ensemble des informations et documents portés à sa connaissance dans le cadre de l'exécution du marché.

21.3 — Cession et nantissement

Le marché peut être cédé ou nanti dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier (cession Dailly), sous réserve de notification au Maître d'Ouvrage.

21.4 — Propriété des matériaux et ouvrages

Les matériaux approvisionnés sur le chantier et réglés par le Maître d'Ouvrage au titre des acomptes mensuels deviennent la propriété du Maître d'Ouvrage dès leur règlement. L'Entrepreneur ne peut les retirer du chantier ni les affecter à une autre destination sans l'accord écrit du Maître d'Ouvrage.

21.5 — Compte prorata

Le compte prorata est géré par l'Entrepreneur titulaire du lot Gros œuvre. Il couvre les dépenses communes à l'ensemble des lots (branchements provisoires eau/électricité, clôture de chantier, locaux communs, nettoyage général, signalisation). La répartition des dépenses entre les différents lots est effectuée au prorata du montant HT de chaque marché, sauf accord différent des parties. Le gestionnaire du compte prorata présente un état récapitulatif trimestriel.

21.6 — Protection des données personnelles

Les parties s'engagent à respecter, dans le cadre de l'exécution du marché, les dispositions du Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.

SIGNATURES

Fait à, le, en deux (2) exemplaires originaux.

POUR LE MAÎTRE D'OUVRAGE

SCCV MUSKA

Représentée par son gérant

Nom : Axelle Brice

Qualité : Directeur Général

Signature et cachet :

POUR L'ENTREPRENEUR

Société

Représentée par

Lot n° :

Qualité :

Signature et cachet :

(précédés de la mention « Lu et approuvé, bon pour accord »)